



PUTUSAN
Nomor 1150 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IMRON TARMIZI**, bertempat tinggal di Dusun 3 Mukut, RT. 008, RW. 003, Desa Mukut, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Dusun 3 Mukut, RT. 008, RW. 003, Desa Mukut, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **SOUMI**, bertempat tinggal di Dusun 3 Mukut, RT. 008, RW. 002, Desa Mukut, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
4. **ZAINUBA**, bertempat tinggal di Desa Sungai Lilin, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
5. **SARIPAH**, bertempat tinggal di Desa Sungai Lilin RT. 003, RW. 004, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
6. **MUSTAR EFENDI**, bertempat tinggal di Teluk Kemang, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
7. **HAIRUN**, bertempat tinggal di Desa Sungai Lilin, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
8. **NURYANA**, bertempat tinggal di Desa Sungai Lilin, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt/2023



Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

9. **NURLENI**, bertempat tinggal di Desa Sungai Lilin, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

10. **MISWANTO**, bertempat tinggal di Desa Sungai Lilin, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

11. **SUPRIADI SARTONO**, bertempat tinggal di Sungai Lilin, RT. 001, RW. 008, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

12. **MUJIONO**, (salah satu ahli waris Alm Nurlena), bertempat tinggal di Teluk Kemang, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

13. **DIKA NUR AINI**, (salah satu ahli waris Alm A. Basri), bertempat tinggal di Sungai Lilin, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Sungai Lilin, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Wisnu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Wisnu Oemar, S.H., M.H., MBA & Associates berkantor di Jalan Letnan Jenderal Harun Sohar, Nomor 9, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt/2023



1. **PT. BAHAGIA JAYA PERDANA**, berkedudukan di Dusun 3 Mukut, RT. 008, Desa Mukut, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Roys selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofhuan Yufiansyah, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Residen A. Rozak, Komplek PHDM IV, Nomor 18A, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021;
2. **NURHAIDA BINTI LALO**, bertempat tinggal di Dusun 2 Mukut, RT. 007, Desa Mukut, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soni Irawan, S.H., M.H., CRA., dan kawan, Para Advokat pada Kantor HLO Law Firm, berkantor di Jalan Anggur, Perumahan Semen Baturaja, Blok GS, Nomor 8, RT. 34, RW. 13, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;
3. **KEPALA DESA MUKUT**, berkedudukan di Dusun 2 Mukut, RT. 007, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Agus Tri Haryanto, SP., dalam hal ini memberi kuasa kepada Soni Irawan, S.H., M.H., CRA., dan kawan, Para Advokat pada HLO Law Firm, berkantor di Jalan Anggur, Perumahan Semen Baturaja, Blok GS, Nomor 8, RT. 34, RW. 13, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022;
Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt/2023



1. **CAMAT PULAU RIMAU**, berkedudukan di Desa Teluk Betung (Sumber), Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **BUPATI BANYUASIN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
3. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan POM IX Kampus, Nomor 1296, Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang Sumatera Selatan;
4. **KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN BANYUASIN**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, ahli waris almarhumah Nurlena, dan ahli waris almarhum A. Basri pemilik tanah tersengketa;
4. Menghukum Tergugat I dan pihak-pihak lainnya yang mendapat hak dari Tergugat I untuk menyerahkan tanah tersengketa dalam keadaan

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt/2023



kosong tanpa ada tanam tumbuh dan bangunan di atasnya kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Ahli Waris Almarhumah Nurlena, Dan Ahli Waris Almarhum A. Basri;

5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mematuhi putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian materiil secara sendiri-sendiri dan atau tanggung renteng dan tunai kepada:
 1. Penggugat I Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
 2. Penggugat II Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
 3. Penggugat III Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
 4. Penggugat IV Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
 5. Penggugat V Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh



Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;

6. Penggugat VI Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
7. Penggugat VII Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
8. Penggugat VIII Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
9. Penggugat IX Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
10. Penggugat X Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
11. Penggugat XI Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau



dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;

12. Ahli Waris Almarhuma Nurlena Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
13. Ahli Waris Almarhum A. Basri Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi moriil (Immateriil) secara sendiri-sendiri dan atau tanggung renteng dan tunai kepada:
 1. Penggugat I Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
 2. Penggugat II Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
 3. Penggugat III Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
 4. Penggugat IV Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt/2023



sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;

5. Penggugat V Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
6. Penggugat VI Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
7. Penggugat VII Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
8. Penggugat VIII Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
9. Penggugat IX Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
10. Penggugat X Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt/2023



Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;

11. Penggugat XI Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
12. Ahli Waris Almarhumah Nurlena Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
13. Ahli Waris Almarhum A. Basri Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan terus bertambah setiap tahunnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan tanah tersengketa dikosongkan secara sukarela oleh Tergugat I atau pihak-pihak yang mendapat hak dari Tergugat I atau dikosongkan secara paksa oleh Pengadilan;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mematuhi putusan perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan yang telah ditetapkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Verzet, Bantahan Dan Peninjauan Kembali;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar biaya perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan;
2. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Subjectum Litis*);
2. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;
3. Penggugat XII dan Penggugat XIII tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
4. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Subjectum Litis*);
2. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;
3. Penggugat XII dan Penggugat XIII tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
4. Gugatan Para Penggugat Kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;
2. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



kepada Pengadilan Negeri Pangkalan Bai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi I s.d. Tergugat Rekonvensi XIII untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I s.d. Tergugat Rekonvensi XIII untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I s.d. Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Pkb tanggal 30 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp10.798.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT PLG tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Pkb Reg.Kasasi Nomor 5/PDT/KS/2022/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Nomor : 75/PDT/2022/PT.PLG tanggal 03 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 31/Pdt.G/2021/PN.Pkb Tanggal 30 Juni 2022;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt/2023



3. Menerima seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi;
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Tergugat /Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

Apabila majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi atau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima pada tanggal 5 September 2022 dan 7 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 19 Agustus 2022 kontra memori kasasi tanggal 5 September 2022 dan 7 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dan menyatakan gugatan Para Penggugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti perolehan objek sengketa oleh masing-masing Penggugat merupakan tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat dan walaupun luas masing-masing perolehan objek sengketa antara Para Penggugat sama akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas objek sengketa yang dikuasai masing-masing Para Penggugat dan Para Penggugat hanya menyebutkan batas-batas objek sengketa secara keseluruhan (*global*), hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena terbukti dasar dan alas hak perolehan masing-masing pihak juga berbeda ada yang

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt/2023



berasal dari hasil pembelian dan sebagian lagi berasal dari Surat Pengakuan Hak, sehingga terbukti gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sebagaimana pertimbangan hukum putusan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : IMRON TARMIZI DKK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **IMRON TARMIZI**, 2. **SULAIMAN**, 3. **SOUMI**, 4. **ZAINUBA**, 5. **SARIPAH**, 6. **MUSTAR EFENDI**, 7. **HAIRUN**, 8. **NURYANA**, 9. **NURLENI**, 10. **MISWANTO**, 11. **SUPRIADI SARTONO**, 12. **MUJIONO**, 13. **DIKA NUR AINI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E.,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1150 K/Pdt/2023